Datum: 2026-09-09
Diarienummer: LOV 2026-000359
Handläggare: Patrik Mårtensson

Bygg- och miljönämnden

Förvaltningens utlåtande

Ärendet: Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av poolhus
Fastighet: BRYNGENÄS 1:4 (BRYNGENÄS SLOTT 1)

Ärendebeskrivning

Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av poolhus på fastigheten BRYNGENÄS 1:4 (BRYNGENÄS SLOTT 1) i Alingsås kommun.

Poolhuset är placerat i trädgården, direkt innanför befintlig mur. Poolhuset är utfört som växthus med spröjsade glas. Sockeln är utförd murad. Byggnadsarean blir 81,9 m² med en nockhöjd på 3,75 meter. Avståndet från poolhuset till vattnet, Mjörn, blir ca 95 meter åt väster och ca 160 meter åt öster. Strandskyddet är vid fastigheten 300 meter.

Sökanden har som särskilt skäl angett att det aktuella området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknas betydelse för strandskyddets syften och behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Utöver ansökan om strandskyddsdispens för poolhus så avser byggherren bygga till huvudbyggnaden som redovisas på situationsplanen, den åtgärden har inte bedömts kräva en strandskyddsdispens.

Förutsättningar

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser.
Fastigheten ligger inom strandskyddat område utvidgat till 300 m och inom riksintresse för naturvård.

Enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2018-10-31) ligger den aktuella platsen inom område med värdefull kulturmiljö.

Med hjälp av historiska flygfoton kan konstateras att huvudbyggnaden fanns 1947.
Vid huvudbyggnaden finns en anlagd gräsmatta som är omgärdad med en mur.

Strandskyddsdispens har tidigare lämnats 2021-05-07 för samma åtgärd, enligt beslut Strandskyddsdispens § D St 2021-000459 med diarienummer LOV 2020–000846. Länsstyrelsen har 2021-05-27 godkänt det kommunala beslutet om strandskyddsdispens med diarienummer 526-21298-2021.

För fastigheten finns en tidigare beslutad tomtplatsavgränsning.

Bedömning

Bygglovsenheten bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Den tänkta åtgärden placeras inom befintlig tomtplats och ingen utökning av hemfridszonen bedöms ske.

Allmänhetens tillgång till strandområdet samt påverkan av växt och djurliv bedöms inte förändras. Den ansökta åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för naturvård, då byggnaden placeras inom befintlig tomtplats. Den för åtgärden aktuella platsen bedöms inte besitta några unika värden för riksintresset.

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 e punkt 1 § miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Förslag till beslut

Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av poolhus på fastigheten BRYNGENÄS 1:4 (BRYNGENÄS SLOTT 1) vid sjön Mjörn, i enlighet med situationsplan, se bilaga.

Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att platsen som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad enligt bilagd karta med tomtplatsavgränsning, se bilaga.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 600 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.

Handlingar som ingår i beslutet

Situationsplan, inkommen 2026-08-19
Fasad/plan/sektionsritning, inkommen 2026-08-19
Fasadritning, inkommen 2026-08-19
Ansökan, inkommen 2026-08-19
Bilaga, inkommen 2026-09-09

Upplysningar

- Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
- Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov och startbesked utfärdats.
- Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.
- Beslutet om strandskyddsdispens och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Aktuella bestämmelser

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken (2025:512). Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde) 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 meter från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 e-g och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 i och 18 k §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 g § miljöbalken).

För bygglovsenheten

Patrik Mårtensson
Byggnadsinspektör

Bilagor

- "Hur man överklagar"
- Handlingar som ingår i beslutet

FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE

Expedieras till:
Sökanden, Länsstyrelsen